

1502077-92.2020.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Injúria

Magistrado: Luciene Pontirrolli Branco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDOTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Avenida Afonso Lopes de Baiao, 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502077-92.2020.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502077-92.2020.8.26.0005

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Injúria

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALEXANDRE RONALDO MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciene Pontirrolli Branco

Vistos.

ALEXANDRE RONALDO MOREIRA, qualificado nos autos (fl. 3), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f" e "j", do Código Penal e com o artigo 5º, inc. III, e artigo 7º, inc. I, ambos da Lei n. 11.340/2006, porque, no dia 15/04/2020, pela manhã, na Rua Itajuíbe, Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, teria praticado vias de fato contra a vítima PATRICIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA.

Segundo a denúncia (fls. 63/66), "no dia 15 de abril de 2020, pela manhã, na Rua Itajuíbe, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca, ALEXANDRE RONALDO MOREIRA, qualificado a fls. 03, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra sua ex-esposa Patrícia Pereira da Silva Moreira. Segundo consta nos autos, a vítima e o denunciado foram casados por nove anos, não tiveram filhos dessa relação e estavam divorciados há seis meses. No dia acima mencionado, a vítima estava ingressando num veículo de transporte coletivo, quando o denunciado a abordou e desferiu um soco em seu braço. Dessa conduta, porém, a vítima não experimentou nenhuma lesão corporal. A contravenção penal foi

praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o denunciado agrediu a vítima, pessoa com quem manteve um relacionamento íntimo de afeto. A contravenção penal foi cometida em época de calamidade pública ocasionada pela COVID-19, em situações que as vítimas de violência doméstica estão indubitavelmente mais vulneráveis, diante da necessidade de se realizar o distanciamento social, ficando por mais tempo com seus agressores nos espaços de convívio e sem a opção de sair de casa. Inclusive, é notório que houve aumento expressivo dos casos de violência doméstica neste momento tão delicado vivido pela sociedade.".

A denúncia foi recebida em 14/05/2021 (fls. 67/68).

Regularmente citado (fl. 74), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 80/82), que não impediu, todavia, a continuidade da ação penal, vez que ausentes qualquer das hipóteses dos artigos 395 a 397 do CPP (fls. 83/84).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 128/132).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 128/132). Já a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 133/138).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento da seguinte infração penal:

Vias de fato - Decreto Lei 3.688 de 1941

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Pois bem.

A vítima PATRICIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA declarou em juízo que teve relacionamento com o réu por anos, foi um casamento muito tumultuado. Relatou diversos episódios de violência. No dia dos fatos, estava indo trabalhar junto com a filha quando foi surpreendida pelo réu, que embarcou no coletivo e começou a puxar o braço da declarante. Todo mundo ficou olhando. A declarante falou para que o réu a soltasse e então ele lhe deu um soco; depois, ele desceu do ônibus e a declarante seguiu viagem. Ficou muito constrangida e teve que alterar seu trajeto de rotina. Ele agrediu a declarante várias vezes, tanto física como psicologicamente. Fez registros das ocorrências. Não se recorda a data exata do episódio do ônibus. Não se recorda também da data em que registrada a ocorrência. O réu xingou a vítima com palavras de baixo calão por whatsapp. Não tem gravação porque excluiu o número do réu porque não tinha paz. Depois da concessão das medidas protetivas, o réu não voltou a importunar a declarante. Quer que sejam mantidas as medidas porque só teve paz depois da concessão.

A testemunha Kawanny Vitória Pereira da Silva Araújo declarou em juízo que o réu é seu ex-padrasto. Sobre os fatos, disse que estava indo trabalhar com a mãe e ele entrou o ônibus e pegou a vítima pelo braço pedindo que o desbloqueasse no celular porque não aceitava estar bloqueado. Começou a desferir murros contra a vítima. O réu desembarcou e a declarante, junto com a vítima, seguiram viagem, surpresas com o que ocorrera. Ele se tornou agressivo na época do fim do relacionamento porque não aceitava o término da relação. Nunca viu o réu agredindo pessoas na rua. Tinha relatos por parte da família dele que ele era um pouco agressivo com o falecido pai.

A testemunha Daniel Perez, ouvida em juízo disse que conhece Alexandre há 10 anos. Não teve notícias que ele tenha agredido alguma pessoa. Ele já prestou serviço para o depoente e sempre se mostrou uma pessoa muito serena, muito tranquila. Já o viu sendo agredido pela esposa Patrícia. Não presenciou os fatos, mas acredita que a vítima os criou para justificar sua condição perante a comunidade da igreja da qual participam.

O réu, interrogado em juízo, disse que realmente pegou o mesmo coletivo que a vítima e houve uma discussão normal de casal, porém não a agrediu. O réu estava um

pouco preocupado por conta do serviço e abalado emocionalmente. A discussão foi motivada porque amava muito a vítima e não queria a separação. Kawanny não trouxe a versão correta dos fatos. Pode ter vários defeitos, mas não é agressivo.

A materialidade do delito de vias de fato restou comprovada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05 e pelos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Embora não haja rastro de lesão sofrida pela vítima, tanto esta como a testemunha confirmaram que o réu a abordou no interior do coletivo quando se dirigia ao trabalho, e a agrediu com soco.

Decerto, a conduta por este praticada configurou a contravenção de vias de fato descrita na peça acusatória, sendo despicienda, para a sua caracterização, a existência de lesões aparentes constatadas por laudo pericial.

Pese as ilações lançadas pela combativa Defesa sobre o depoimento da testemunha, por ser filha da vítima, certo é que seu relato foi coerente com a fala na fase policial e a dinâmica delitiva descrita por Patrícia.

A tese de legítima defesa não vinga.

Não há prova alguma que tenha a vítima se voltado contra o réu no dia dos fatos, certo que a testemunha arrolada pela Defesa não presenciou os fatos.

Ainda que se admitisse, por amor ao debate, alguma investida inicial por parte da ofendida, inviável seria o reconhecimento de moderação no uso dos meios necessários para repelir injusta agressão.

A Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (AgRg no AREsp 1439546/RJ, 05/08/2019 e AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, 27/11/2020)

O que se tem é que o acusado, pessoa do sexo masculino, com perfeitas condições de saúde e força, provocou na vítima comprovadas lesões, sem demonstração de que agiu nos limites do necessário para repelir injusta agressão.

Ao contrário, a prova é no sentido de que foi mesmo sua a iniciativa de agredir, o que deita por terra eventual alegação de legítima defesa.

A despeito da conflitante versão trazida pela vítima e pelo réu, é pacífico na jurisprudência que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor.

Não é crível que alguém disponha de tempo e energia para forjar provas e imputar a prática de delitos a pessoa inocente. Isso é o que decorre das regras de experiência comum, de forma que a contraprova estava a cargo da Defesa.

Já decidiu o Excelso Pretório que: O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). (STF, HC 101519, Relator(a) Min. LUIZ FUX, j. 20/03/2012)

Assim, pode o julgador, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. (STF, HC 101519, Relator(a) Min. LUIZ FUX, j. 20/03/2012)

Inexistentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem, ou mesmo indiquem, terem sido as palavras da vítima resultados de fantasia ou motivados por alguma vindita -

ônus que, no caso presente, estava a cargo do réu, deve ser prestigiada a fala da ofendida.
Nesse sentido:

Apelação. Ameaça e Lesão Corporal. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Laudos periciais que atestam que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve, ao passo que o exame de corpo de delito realizado no recorrente não apontou qualquer lesão de interesse médico legal. Versão do recorrente que ficou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1506715-47.2021.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - Vara Reg.Leste1 de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Apesar da justificativa apresentada pelo apelante, de que pretendia apenas buscar os filhos do casal para visitação, é certo que tinha ciência das restrições de aproximação da ofendida, além de aproveitar-se desta situação para novamente discutir com a vítima e a ameaçar de morte. Delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 que visa proteger, além da incolumidade da vítima, o respeito às decisões judiciais. Delito de ameaça que está evidenciado nos autos, diante das declarações coerentes da ofendida e dos policiais militares que, apesar de não terem presenciado o fato, disseram que encontraram o apelante meio alterado. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Criminal 1501795-74.2020.8.26.0548; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 10/12/2021)

O dolo se evidencia da própria narrativa dos fatos, restando evidente que o réu deliberadamente agrediu a vítima, comportamento que sabia proibido mas tencionava praticar.

Irrelevante, por fim, tenha a vítima demorado a fazer o registro da ocorrência, circunstância que em nada altera a culpabilidade do réu.

Assim, conforme visto, a prova é coesa e harmônica no sentido da prática da contravenção penal de vias de fato pelo réu.

Sendo o fato típico, antijurídico e demonstrada a culpabilidade do acusado, a condenação é medida que se impõe.

Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, porquanto vítima e acusado tiveram relacionamento amoroso anterior e encontravam-se separados, por ocasião dos fatos. Incide a agravante genérica do artigo 61, II, f do Código Penal, o que será considerado na dosimetria da pena.

De outro giro, entendo não caracterizada a situação da alínea j do art 61, II do CP, uma vez que não vislumbro ligação direta entre o cometimento da contravenção penal e a pandemia, o que leva ao afastamento da agravante.

Conforme recente julgado do C.STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

- Em relação à agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa. Precedentes.

- In casu, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do paciente, razão pela qual essa agravante deve ser decotada.

- Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 677.124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Passo, então, a dosar a pena, em respeito ao Princípio da Individualização das Penas, bem como ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP.

Na primeira fase, atendendo os ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fl. 97). No mais, não se revelam presentes outras circunstâncias que justifiquem a exasperação da pena em primeira fase, razão pela qual resta ela fixada no mínimo legal, qual seja, 15 dias de prisão simples. Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Em paralelo, verifico a presença da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal, razão pela qual, procedo ao aumento da pena em 1/6, passando a 17 dias de prisão simples.

Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 17 dias de prisão simples.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ALEXANDRE RONALDO MOREIRA, qualificado nos autos (fl. 3), como incurso na pena do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c.c. artigo 61, II, f, do Código Penal à pena de 17 dias de prisão simples.

A pena será cumprida em regime aberto, observadas a quantidade da reprimenda e a desnecessidade de regime mais gravoso.

Tratando-se de crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).

Presentes os requisitos previstos no art. 77 e ss. do Código Penal, SUSPENDO a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, devendo o acusado cumprir as seguintes condições previstas no art. 78, parágrafo 2º:

- a) proibição de frequentar bares e prostíbulos ;
- b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial;
- c) comparecimento mensal pessoal e obrigatório a juízo, para informar e justificar suas atividades
- d) comparecimento a grupo reflexivo do programa "o que eu tenho a ver com isso", a ser realizado pela UNICSUL.

Em caso de descumprimento das condições, o benefício será revogado.

O acusado responde ao processo em liberdade e não sobrevieram novos fatos ou elementos que pudessem, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, modificar esta situação. Permanecerá, então, em liberdade, até o trânsito em julgado ou pronunciamento em sentido diverso, se motivo para tanto houver.

Ficam mantidas as medidas protetivas deferidas nos autos em apenso (fls. 16/17), pelo prazo de 1 (um) ano, após o que ficam automaticamente revogadas.

No entanto, faculta-se à vítima requerer, em caráter excepcional, até 30 (trinta) dias antes de escoado o prazo, a prorrogação de sua eficácia, caso ainda delas venha a necessitar, devendo entrar em contato com seu advogado constituído ou com a Defensoria Pública Estadual (<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/>), podendo, ainda, comparecer pessoalmente ao fórum, ficando desde logo explícito e estabelecido que a ausência de manifestação da vítima importará revogação das

medidas, nos termos do parágrafo supra.

Diante da certidão de fl. 116, JULGO EXTINTA a punibilidade de ALEXANDRE RONALDO MOREIRA, qualificado nos autos (fl. 3), pelo delito contra a honra, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD e expeçam-se os ofícios e comunicações de praxe.

P.I.C. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA